

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2983/2541

กรมการแพทย์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรบุรี กิจ เจริญ
การค้า กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 380, มาตรา 382, มาตรา 587

โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างอาคารเป็นเงิน 53,200,000 บาท จำเลยที่ 1 ส่งมอบงาน 5 งวด รับเงินไปแล้ว 14,151,200 บาท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสร้าง จำเลยที่ 1 ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา โจทก์บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันที่ธนาคารได้ส่งเงินตามสัญญาค้ำประกันจำนวน 2,660,000 บาท แต่หนังสือค้ำประกันมิใช่สิ่งซึ่งจะพึงริบ เมื่อมีการเลิกสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 378(2) เงินจำนวน 2,660,000 บาท ที่ธนาคารส่งมอบให้แก่โจทก์จึงมิใช่มัดจำแต่เป็นเงินประกันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 วรรคสองกำหนดว่า เจ้าหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงริบนั้นใน ฐานเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้ ฉะนั้นเมื่อโจทก์ ริบเบี้ยปรับแล้วต้องนำเบี้ยปรับที่ริบจำนวน 2,660,000 บาท ไปหักออกจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจากการที่โจทก์ต้องไปจ้าง บุคคลภายนอก ให้ทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จในราคา 62,900,000 บาท ดังนั้น จำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบเพียง 21,191,200 บาท การที่สัญญาจ้างระบุว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ นั้น เป็นการที่ผู้รับจ้างให้ สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้เป็นอย่างอื่นซึ่งมิใช่

จำนวนเงินให้ เป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 382 โจทก์ย่อมมีสิทธิปรับเบี้ยปรับนี้ได้ตามมาตรา 381 วรรคแรก เมื่อพิจารณาถึงทางได้เสียของโจทก์ผู้ว่าจ้างกับผลงานและ พฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติมาตามสัญญา เห็นได้ว่าเบี้ยปรับดังกล่าวเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว โจทก์ย่อม รับผิดชอบต่อผลงานที่จำเลยที่ 1 ทำเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ได้ จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับค่าผลงานที่ทำไปแล้วอีก

โจทก์ฟ้อง ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 26,380,080.43 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงิน 23,851,200 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้ทำการก่อสร้างล่าช้า จำเลยที่ 1 ทำการก่อสร้างงานงวดที่ 6 และ 7 เสร็จแล้ว แต่นายวรรณะ เพ็ชรพลาย ซึ่งเป็นนายช่างผู้ควบคุมงานของโจทก์ไม่ยินยอมให้จำเลยที่ 1 ส่งมอบงานความผิด จึงตกแก่นายช่างผู้ควบคุมงานดังกล่าว จำเลยที่ 1 มิได้ผิดสัญญาการบอกเลิกสัญญาของโจทก์จึงไม่ชอบ ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 15,685,400 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2536 เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าวันที่ 19 กันยายน 2531 โจทก์ทำสัญญาจ้างจำเลยที่ 1 ก่อสร้างอาคารส่งเสริมบริการของโรงพยาบาลเลิดสิน เป็นเงิน 53,200,000 บาท กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2534 ระหว่างก่อสร้างจำเลยที่ 1 ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลา 4 ครั้งซึ่งจะสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2535 จำเลยที่ 1 ส่งมอบงาน 5 งวด รับเงินไปแล้ว 14,151,200 บาท เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสร้างจำเลยที่ 1 ไม่สามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา โจทก์ได้บอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันที่ธนาคารได้ส่งเงินตามสัญญาค้ำประกัน จำนวน 2,660,000 บาท ให้แก่โจทก์แล้วงานที่เหลือไปทำสัญญาจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด กุญเฮงหลีก่อสร้าง(กำพจน์) ทำการก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จเป็นเงิน 62,900,000 บาทตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข 20 โจทก์ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้น 23,851,200 บาท

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า โจทก์ต้องนำเงินประกัน จำนวน 2,660,000 บาท ที่ธนาคารส่งมอบให้แก่โจทก์ตามหนังสือสัญญาค้ำประกัน หักออกจากจำนวนค่าเสียหายดังกล่าวหรือไม่ เห็นว่าแม้สัญญาข้อ 3 จะมีข้อความว่า ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ตาม แต่หนังสือค้ำประกันดังกล่าวมิใช่สิ่งซึ่งจะพึงรับเมื่อมีการเลิกสัญญาเพราะความผิดของผู้ว่าจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 378(2) ดังนั้นเงินจำนวน 2,660,000 บาท ที่ธนาคารส่งมอบให้แก่โจทก์จึงมิใช่มัดจำแต่เป็นเงินประกันมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 380 วรรคสอง บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกค่าสินไหม

ทดแทนเพื่อการไม่ชำระหนี้จะเรียกเอาเบี้ยปรับอันจะพึงรับนั้นในฐานะเป็นจำนวนน้อยที่สุดแห่งค่าเสียหายก็ได้" เมื่อโจทก์รับเบี้ยปรับแล้วต้องนำเบี้ยปรับที่รับจำนวน 2,660,000 บาท ไปหักออกจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นจำเลยที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบเพียง 21,191,200 บาท ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์ฎีกาข้อต่อไปว่า ค่าก่อสร้างงานงวดที่ 6 ที่ทำไปแล้วก่อนโจทก์บอกเลิกสัญญาตกเป็นของโจทก์ตามสัญญาข้อ 21 จำเลยที่ 1 ไม่มีสิทธิเรียกค่าก่อสร้างส่วนนี้จากโจทก์ โจทก์จึงไม่ต้องนำค่าก่อสร้างส่วนนี้จำนวน 5,532,800 บาท ไปหักออกจากค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นนั้น เห็นว่า ตามสัญญาจ้างเอกสารหมายเลข จ.8 ข้อ 21 ความว่า เมื่อผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาแล้วบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและสิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้ ณ สถานที่ทำการจ้างนั้น โดยเฉพาะเพื่องานจ้างดังกล่าว ผู้รับจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างโดยผู้รับจ้างจะเรียกค่าตอบแทนและค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ ข้อตกลงนี้จึงมีลักษณะให้ถือเอาบรรดาผลงานที่จำเลยที่ 1 ได้ทำขึ้นก่อนโจทก์ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาอันเป็นการที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้อย่างอื่นซึ่งมิใช่จำนวนเงินให้เป็นเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 382 แก่โจทก์ผู้ว่าจ้าง เมื่อโจทก์บอกเลิกสัญญากับจำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ย่อมมีสิทธิรับเบี้ยปรับนี้ได้ตามมาตรา 381 วรรคแรก ซึ่งพิเคราะห์ถึงทางได้เสียของโจทก์ผู้ว่าจ้างกับผลงานและพฤติการณ์ของจำเลยที่ 1 ผู้รับจ้างที่ปฏิบัติตามเอกสารหมายเลข จ.23 แล้วเห็นว่า เบี้ยปรับดังกล่าวเป็นจำนวนพอสมควรแล้ว ดังนั้นผลงานที่จำเลยที่ 1 ทำนั้นโจทก์ย่อมรับเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ได้โดยไม่จำต้องชดเชยค่าผลงานงวดดังกล่าวที่จำเลยที่ 1 ทำแต่อย่างใด จำเลยที่ 1 จึงไม่มีสิทธิจะเรียกค่าตอบแทนหรือค่าเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับค่าผลงานที่ทำไปแล้วอีก ที่ศาลอุทธรณ์ให้จำเลยที่ 1 มีสิทธิได้รับค่าผลงานจำนวน 5,532,800 บาท และนำเงินจำนวนดังกล่าวไปหักออกจากค่าก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 21,191,200 บาท
แก่โจทก์ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(เหล็ก ไทรวิจิตร-ดุสิต เพชรปลูก-สกันธ์ กฤติยาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

มัดจำและเบี้ยปรับเป็นสัญญาอุปกรณ์ที่คู่สัญญาจะกำหนดให้มีหรือไม่ก็ได้สัญญา
มัดจำคือเงินหรือสิ่งที่มีค่าซึ่งคู่สัญญาได้ส่งมอบให้ไว้แก่กันเมื่อเข้าทำสัญญาเพื่อเป็น
พยานหลักฐานว่าสัญญานั้นได้ทำขึ้นแล้วและเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญานั้น
ด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 377 ส่วนเบี้ยปรับหมายถึงค่า
เสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนความเสียหายซึ่งคู่สัญญากำหนดไว้ล่วงหน้า ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 379 ดังนั้นจึงต้องแบ่งแยกออกจากกัน ว่า
ข้อตกลงใดเป็นมัดจำ ข้อตกลงใดเป็นเบี้ยปรับ เพราะผลทางกฎหมายจะแตกต่างกัน
มากตามข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกาจำเลยได้นำหลักประกันเป็นหนังสือคำ
ประกันของธนาคารมามอบให้โจทก์เพื่อเป็นการประกันการปฏิบัติตามสัญญาข้อ
ตกลงดังกล่าวจึงมิใช่เป็นสัญญามัดจำ แม้ต่อมาปรากฏว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา
แล้วธนาคารส่งเงินมาให้โจทก์ โจทก์ก็รีบในฐานะเป็นสัญญามัดจำไม่ได้ เพราะเงินดัง
กล่าวมิได้มีการส่งมอบให้แก่กันไว้เมื่อขณะเข้าทำสัญญา เพียงแต่ตกลงกันเป็น
หนังสือเท่านั้น กรณีจะเป็นมัดจำจะต้องมีการส่งมอบเงินหรือสิ่งที่มีค่าในขณะที่ทำ

สัญญา (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1092/2505, 1722/2513, 2186/2517, 402/2518)
สัญญามัดจำและเบี้ยปรับมีความหมายและผลทางกฎหมายที่ต่างกันหากเป็นเบี้ยปรับ
ย่อมไม่มีลักษณะอย่างมัดจำตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 377 หากเป็นเบี้ยปรับย่อมลด
กันได้ตาม มาตรา 383 แต่หากเป็นมัดจำไม่มีกฎหมายให้ลดกันได้ ข้อตกลงใดจะ
เป็นมัดจำหรือเบี้ยปรับ จึงต้องดูจากลักษณะของข้อตกลงและเจตนารมณ์ของคู่ความ
เมื่อคู่ความประสงค์ที่จะให้เป็นสัญญาใดสัญญาหนึ่งแล้ว หากสัญญาดังกล่าวไม่มีผล
ตามกฎหมาย จะแปลความให้ถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างอื่นได้หรือไม่ คำพิพากษาศาล
ฎีกานี้ได้แปลความว่าแม้หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าวจะริบไม่ได้ในฐานะ
เป็นมัดจำ แต่เงินประกันนั้นมีลักษณะเป็นเบี้ยปรับ ซึ่งโจทก์สามารถที่จะริบได้ โดย
ถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าเสียหาย นอกจากนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกาได้วางหลัก
กฎหมายเป็นที่น่าสนใจว่าตามสัญญาที่ระบุว่าบรรดางานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นและ
สิ่งของต่าง ๆ ที่ได้นำมาใช้เพื่องานจ้างยอมให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ข้อ
ตกลงนี้มีลักษณะที่ผู้รับจ้างให้สัญญาว่าจะทำการชำระหนี้อย่างอื่นที่มีใช้จำนวนเงินให้
เป็นเบี้ยปรับตามมาตรา 382 แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อโจทก์ริบเบี้ยปรับดังกล่าวแล้ว แม้ว่า
ตามมาตรา 382 จะกำหนดให้เจ้าหนี้หมดสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายอื่นอีก แต่เมื่อ
โจทก์บอกเลิกสัญญาตามมาตรา 386 ปรากฏว่าโจทก์ยังคงได้รับความเสียหายอยู่อีก
โจทก์จึงสามารถที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามมาตรา 391 วรรคสองเพราะการบอก
เลิกสัญญา เพียงแต่จะไม่มี การปฏิบัติชำระหนี้ตามสัญญากันเท่านั้น เมื่อสิทธิในการ
ริบเบี้ยปรับมีอยู่ก่อนบอกเลิกสัญญาสิทธินั้นก็ยังมีอยู่ และการบอกเลิกสัญญาไม่ตัด
สิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหาย พรชัย เหลียวพัฒน์พงศ์